

1500053-69.2018.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... e injustamente o conduziu preso por tráfico ilícito.

A prova oral não corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, informaram que em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de uso e tráfico de drogas avistaram alguns indivíduos, alguns usando droga, sendo todos abordados, não sem antes o réu dispensar uma sacola que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500053-69.2018.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500053-69.2018.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008911/2018 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL CENTRO, 805868 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL CENTRO, 1835/18/509 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL CENTRO, 2008911 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 1835/18/509 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2008911 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 1835/18/509 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2008911 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 1835/18/509 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2008911 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 1835/18/509 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON LEONARDO DE MOURA MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.PETERSON LEONARDO DE MOURA MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos

na denúncia trazia consigo com destinação mercantil, 13 pedras de crack, substância entorpecente e sabidamente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, realizada em mais de um ato, presencialmente e pelo sistema teams, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório. Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a absolvição do réu, por insuficiência de provas. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para porte de droga para uso próprio.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo laudo de exame químico de fls., não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria, contudo, não foi comprovada de forma suficiente para sustentar a condenação.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação. Disse que realmente estava nas proximidades do local dos fatos, juntamente com outros indivíduos que usavam maconha, tendo em seu poder a droga descrita na inicial, mas para uso próprio. Assim, a polícia compareceu no local achando a droga consigo e injustamente o conduziu preso por tráfico ilícito.

A prova oral não corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, informaram que em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de uso e tráfico de drogas avistaram alguns indivíduos, alguns usando droga, sendo todos abordados, não sem antes o réu dispensar uma sacola que trazia consigo. Então, foram todos abordados e uma vez apreendia a aludida sacola, contatou-se em seu interior a droga descrita na inicial. Indagado, o réu calou-se. Assim, foi ele conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Ora, diante desse quadro, não se pode afirmar, com a mínima certeza, que o réu praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes e, tampouco, de porte de entorpecente para uso próprio, pois o encontro da droga, na forma mencionada pelos agentes de autoridade em seus depoimentos, ou melhor, sequer em poder do réu, sem qualquer outro indício suficiente de prova, ou seja, indubitosa prévia campana dos policiais, denúncias sérias e específicas de mercancia ilícita, inequívoca confissão judicial, etc., "data venia", é muito pouco para a procedência da ação, ou melhor, para se apontar o acusado como proprietário do entorpecente.

Enfim, em se tratando de processo penal, no qual está em jogo a liberdade do indivíduo, deve prevalecer o princípio "in dubio pro reo", pois "nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e estima das pessoas, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais".

Destarte, não demonstrada, de forma suficiente, a autoria, impõe-se a absolvição.

3.Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a ação penal eABSOLVO o réu PETERSON LEONARDO DE MOURA MACHADO, qualificado nos autos, da imputação a ele feita na denúncia pelas infrações penais previstas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA